行政處分 — 主題式考古題整理

涵蓋範圍：行政處分之概念與定義、種類（形成/確認/下命/一般處分）、效力（存續力/構成要件效力）、附款、無效、撤銷與廢止、行政處分vs事實行為、補正
資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、行政處分之概念與定義

一、108年第17題（原第37題）

甲為乙私立學校之教師，乙認為甲教學不力，作成解聘之決定，並經主管教育行政機關核准。依司法實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲與乙間之聘任關係為行政契約關係
(B) 解聘之決定為乙立於機關之地位，就公法上具體事件所為對外發生法律效果之單方行政行為，具有行政處分之性質
(C) 甲如不服解聘決定，得以乙為被告，提起行政訴訟
(D) 甲得以主管教育行政機關為被告，對該核准處分提起行政爭訟

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	私立學校教師之聘任關係為**私法契約**關係，非行政契約
(B)	✗	私立學校非行政機關，其解聘決定非行政處分。惟主管教育行政機關之**核准**始為行政處分
(C)	✗	私立學校非行政機關，不得以其為被告提起行政訴訟
(D)	☑ 正確	主管教育行政機關之**核准**為行政處分，甲得以該機關為被告，提起行政爭訟

二、108年第25題（原第45題）

依行政程序法規定，關於行政處分之書面要式，下列敘述何者錯誤？

(A) 書面之行政處分自送達相對人及已知之利害關係人起，發生效力
(B) 相對人或利害關係人有正當理由要求作成書面時，處分機關不得拒絕
(C) 行政處分以書面為之，未限制人民之權益者，得不記明理由
(D) 行政機關作成經聽證之行政處分時，得以書面、言詞或其他方式為之

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	書面行政處分自**送達**相對人及已知利害關係人起發生效力（行程法§110 I）
(B)	☑ 正確	處分機關應相對人或利害關係人之正當理由要求，不得拒絕給予書面（行程法§95 II）
(C)	☑ 正確	未限制人民權益之書面行政處分，得不記明理由（行程法§97②）
(D)	✗ 錯誤	經聽證之行政處分應以**書面**為之（行程法§108 I），不得以言詞或其他方式作成

三、109年第16題（原第36題）

甲向主管機關A申請建造執照遭否准，其認為A對資料有誤判之情事，遂敘明事由函請A再次審核。A經重新檢視所有申請資料後，仍否准申請並函復甲。此函復之法律性質為何？

(A) 觀念通知
(B) 行政指導
(C) 行政處分
(D) 行政契約

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	觀念通知僅為事實通知，不產生法律效果；本件A機關經重新審核後再次否准，具有法效性
(B)	✗	行政指導為非拘束性之建議或勸告，非本件性質
(C)	☑ 正確	A機關重新檢視後仍否准申請，係就同一事件**另為實體審查**所作之決定，屬獨立之**行政處分**，非原處分之重複
(D)	✗	非雙方合意之行政契約

四、109年第21題（原第41題）

依司法實務見解，有關公立學校與聘任教師間之法律關係，下列敘述何者錯誤？

(A) 公立學校係各級政府依法令設置實施教育之機構，具有行政機關之地位
(B) 公立學校教師之聘任，為行政契約
(C) 公立學校依法作成解聘、停聘或不續聘之決定，為行政處分
(D) 教師不服公立學校解聘、停聘或不續聘之決定者，應以學校為被告，提起確認聘約關係存在之訴

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	公立學校依法設置實施教育，具有**行政機關**之地位，得為行政處分之作成主體
(B)	☑ 正確	公立學校教師之聘任為**行政契約**
(C)	☑ 正確	公立學校依教師法作成解聘、停聘或不續聘之決定，其性質為**行政處分**
(D)	✗ 錯誤	因解聘等決定為行政處分，教師不服應循序提起**撤銷訴訟**，非確認聘約關係存在之訴

五、111年第15題（原第34題）

依行政程序法規定，關於行政處分之敘述，下列何者錯誤？

(A) 立法院亦有可能作成行政處分
(B) 限制人民之權利乃行政處分之概念要素
(C) 行政處分既可以用書面或言詞作成，甚至也可以用手勢作成
(D) 行政機關依職權撤銷行政處分，該撤銷本身亦為行政處分

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	立法院就其內部行政管理事務（如人事、採購），亦得作成行政處分
(B)	✗ 錯誤	行政處分之概念要素為：行政機關、單方、對外、具體事件、法效性。**限制人民權利非概念要素**，授益處分亦為行政處分
(C)	☑ 正確	行政處分得以書面、言詞或其他方式作成（行程法§95），交通警察手勢即為其例
(D)	☑ 正確	撤銷行政處分本身亦為一獨立之行政處分（形成處分）

六、114年第22題（原第42題）

下列何者非屬行政處分？

(A) 交通警察在十字路口以手勢指揮交通
(B) 海巡人員以向海面開槍之方式，命越界捕魚之船隻退離
(C) 道路管理機關在既成道路上鋪設柏油
(D) 衛生主管機關以通知單要求特定人於指定日期，讓公務員進入其住居所噴灑藥劑，撲滅病媒蚊

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	行政處分	交通警察手勢為以其他方式作成之行政處分（一般處分）
(B)	行政處分	以開槍方式命令船隻退離，為言詞以外方式作成之下命處分
(C)	☑ 非行政處分	鋪設柏油為**行政事實行為**（道路之維護管理），無法效性
(D)	行政處分	以通知單要求容忍進入住居所，為書面行政處分（下命處分）

七、113年第43題

甲市政府工務局以A函通知乙所有之某房屋為違建，請乙於文到後1個月內補辦執照，逾期依違章建築處理辦法辦理。乙逾期未補辦執照，工務局以B函通知乙應限期自行執行拆除，逾期將依行政執行法強制執行。乙逾期未自行拆除，工務局遂以C函通知乙，拆除大隊「將於X年X月X日前往拆除，事先請自行遷移室內一切存放物品，未遷移者，視同廢棄物」。執行完畢後，工務局以D函通知乙繳納新臺幣200萬元拆除費用。依司法實務見解及相關法理，下列何者非屬行政處分？

(A) A函
(B) B函
(C) C函
(D) D函

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	行政處分	認定違建並限期補辦執照，對外發生法律效果
(B)	行政處分	限期命自行拆除，為下命處分
(C)	☑ 非行政處分	C函僅為**執行之通知**（告知將於何日前往拆除），不另外產生法律效果，為觀念通知

(D)　行政處分　　命繳納拆除費用，為下命處分（課予公法上金錢給付義務）

貳、行政處分之種類

一、114年第14題（原第34題）

關於行政處分性質之敘述，下列何者正確？

(A) 判定役男甲體位為免役體位，係形成處分
(B) 核准外國人乙歸化為中華民國國民，係確認處分
(C) 任命丙為公務人員，係下命處分
(D) 撤銷丁建築執照發放，係形成處分

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	判定體位為**確認處分**（確認既有事實狀態），非形成處分
(B)	✗	歸化許可為**形成處分**（創設國籍法律關係），非確認處分
(C)	✗	任命公務人員為**形成處分**（創設公務員法律關係），非下命處分
(D)	☑ 正確	撤銷建築執照為**形成處分**（消滅既有法律關係）

> [!NOTE]
> **重點整理（行政處分三種類）**：
>
> - **下命處分**：命相對人為一定行為、不行為或容忍（如罰鍰、命拆除）
> - **形成處分**：創設、變更或消滅法律關係（如許可、歸化、任命、撤銷）
> - **確認處分**：確認既有法律關係或事實狀態（如體位判定、身分認定）

二、110年第14題（原第33題）

下列何者為直接對外發生法律效果之行政行為？

(A) 行政規則
(B) 陳情之答覆
(C) 行政指導
(D) 一般處分

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行政規則為內部規範，不直接對外發生法律效果
(B)	✗	陳情之答覆非行政處分，不直接對外發生法律效果
(C)	✗	行政指導無法律拘束力（行程法§165）
(D)	☑ 正確	**一般處分**為行政處分之一種（行程法§92 II），直接對外發生法律效果

三、111年第16題（原第35題）

市政府公告周末將利用河濱公有停車場舉辦端午節聯歡活動，要求停放於停車場的車主在周五前將愛車駛離。甲為車主之一，公告前即已出國，回國後得知其愛車遭移置保管，乃不服該公告內容，欲尋求救濟。下列敘述何者錯誤？

(A) 依市政府公告內容及效力範圍，其性質屬於一般處分
(B) 市政府公告自公告日起即發生效力，甲不得主張其不知悉而對其不生效
(C) 甲欲主張該公告內容違法不當，其訴願期間自公告期滿之次日起算
(D) 甲對該公告不服，於公告後3年內皆得提起訴願

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	對不特定人所為之公告，其相對人依一般性特徵可得確定，屬**一般處分**（行程法§92 II）
(B)	☑ 正確	一般處分以公告方式送達，自公告日或公告所指日期起發生效力（行程法§110 II）
(C)	☑ 正確	以公告方式送達者，訴願期間自公告期滿之次日起算（訴願法§14 II）
(D)	✗ 錯誤	訴願期間為**30日**，非3年。3年為提起撤銷訴訟或課予義務訴訟之法定期間上限

四、110年第19題（原第38題）

行政機關於原先得通行車輛之橋樑兩側設置告示牌，公告自民國110年1月1日起限腳踏車及行人通行。依司法實務見解，此公告之性質為何？

(A) 事實行為
(B) 法規命令
(C) 行政處分
(D) 行政規則

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	非事實行為，具有法律效果（限制通行）
(B)	✗	非抽象規範，係針對特定橋樑之具體事件
(C)	☑ 正確	限制橋樑通行之公告，屬**一般處分**（對物之一般處分），直接對外發生法律效果
(D)	✗	非內部規範

參、行政處分之效力

一、110年第13題（原第32題）

甲經A市政府社會局審核為低收入戶，並以低收入戶身分向該府都市發展局申請限低收入戶承租之社會住宅。都市發展局雖對於核列甲低收入戶處分之合法性有所懷疑，惟仍不得否認甲之低收入戶身分。此乃因行政處分具有何種效力之故？

(A) 既判力
(B) 形式存續力
(C) 構成要件效力
(D) 執行力

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	既判力為司法判決之效力，非行政處分之效力
(B)	✗	形式存續力指處分不得再爭訟之確定效力，本題重點非在此
(C)	☑ 正確	**構成要件效力**：其他機關應以該行政處分之內容作為其處理事務之構成要件事實，不得自行否認
(D)	✗	執行力為強制實現處分內容之效力

> [!NOTE]
> **重點整理（行政處分之效力）**：
>
> - **存續力**：形式存續力（不可爭訟性）＋實質存續力（不可撤銷性）
> - **構成要件效力**：其他機關應尊重該處分之規制內容，以之為既定事實
> - **執行力**：下命處分得為強制執行之基礎
> - **確認效力**：確認處分之確認內容具有對世效力

二、113年第33題

A公司獲B市政府經濟發展局（下稱經發局）核定補助新臺幣200萬元，限定用於產品創新研發（但附加僅限定用於產品創新研發之附款）。A公司獲補助後將補助款挪作他用，經發局欲命A公司返還補助款。依司法實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 經發局未廢棄該補助處分前，該補助處分仍有存續力，該金錢給與仍有法律上原因
(B) 為使該補助處分溯及既往失其效力，經發局應撤銷該補助處分
(C) A公司受領補助逾5年，經發局即不得再為請求
(D) 經發局廢棄該補助處分後得作成行政處分限期命A公司返還補助款，縱使A公司提起訴願，仍得移送行政執行

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	補助處分未經廢止前，仍有**存續力**，金錢給與有法律上原因，不構成不當得利
(B)	✗	補助處分本身合法，A公司事後違反附款，應**廢止**而非撤銷
(C)	✗	公法上請求權時效為5年（行程法§131），但起算點為得請求之日，非自受領日起算
(D)	✗	提起訴願後，視情形可能停止執行（訴願法§93）

肆、行政處分之附款

一、108年第14題（原第34題）

關於行政處分附解除條件之敘述，下列何者錯誤？

(A) 非授予利益之行政處分得附解除條件
(B) 解除條件成就，行政處分之效力一律自條件成就時起失其效力
(C) 解除條件成就，行政處分自動失效，不待行政機關為撤銷或廢止之處分
(D) 裁量處分與羈束處分均得附解除條件

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	非授益處分亦得附解除條件（行程法§93 I）
(B)	✗ 錯誤	解除條件成就時，處分原則上自條件成就時失效，但行程法並未規定「一律」，行政機關得另定較遲之失效時點
(C)	☑ 正確	解除條件成就時，處分**自動失效**，無須另為撤銷或廢止
(D)	☑ 正確	行程法§93規定裁量處分得附款，且法律有明確規定或為確保法定要件者，**羈束處分**亦得附款

二、108年第15題（原第35題）

關於行政處分之附款，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政處分之作成，僅限於有裁量權時，始得附加附款
(B) 行政機關為確保行政處分法定要件之履行，得以該要件作為附款之內容
(C) 附款應與行政處分之目的具有正當合理之關聯
(D) 行政處分之作成有裁量權者，附加附款時應符合比例原則

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	附款非以有裁量權為限。法律有明文規定或為確保法定要件之履行時，**羈束處分**亦得附加附款（行程法§93 I）
(B)	☑ 正確	為確保法定要件之履行，得以該要件作為附款內容（行程法§93 I但書）
(C)	☑ 正確	附款應與處分目的具正當合理關聯，為**不當聯結禁止原則**之要求（行程法§94）
(D)	☑ 正確	附加附款應符合比例原則

三、109年第15題（原第35題）

關於行政處分之附款，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政處分之附加附款，不以行政機關有裁量權為限
(B) 行政處分附款之內容經相對人同意者，即無不當聯結禁止原則之適用
(C) 附負擔之行政處分，因受益人未履行該負擔而遭廢止，無須給予受益人信賴保護之損失補償
(D) 行政處分之附加附款，原則上不排除以締結行政契約之方式代替之

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	附款不以有裁量權為限，法律明文規定或為確保法定要件時，羈束處分亦得附款（行程法§93 I）
(B)	✗ 錯誤	不當聯結禁止原則為**客觀法律原則**，不因相對人同意而排除適用。即使相對人同意，附款仍應與處分目的有正當合理關聯
(C)	☑ 正確	受益人不履行負擔→可歸責於受益人→依行程法§123④廢止，無須依§126給予補償
(D)	☑ 正確	行政機關得以行政契約代替附加附款之行政處分

四、112年第14題（原第34題）

某縣政府依法裁量後核發甲申請設置大型養雞場之興建許可時，以甲須獲得附近居民之同意為生效要件，下列之敘述何者錯誤？

(A) 此附款之性質為停止條件
(B) 該縣政府依行政程序法規定得為附款
(C) 該許可處分於合法送達後，甲即得開始興建
(D) 甲不服該生效要件，得提起行政爭訟

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	以取得附近居民同意為生效要件，**屬停止條件**（條件成就前處分不生效）
(B)	☑ 正確	裁量處分得依行程法§93附加附款
(C)	✗ 錯誤	附停止條件之處分，於**條件成就前不生效力**，送達後尚不得開始興建
(D)	☑ 正確	甲對附款不服，得提起行政爭訟

五、111年第14題（原第33題）

公平交易委員會於所核發之事業結合許可中附記：「A股份有限公司取得B、C等股份有限公司之股份，仍應符合有線廣播電視法第9條第4項規定所定外國人持有股份之限制，如有違反，中央主管機關得依該法第58條第1項第1款規定廢止其經營許可。」該段文字之性質為何？

(A) 負擔之附款
(B) 保留行政處分廢止權之附款
(C) 保留負擔事後附加之附款
(D) 法定義務之註記

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	非附加額外義務之負擔
(B)	✗	非行政機關保留廢止權之附款，而是法律本身已有規定
(C)	✗	非保留事後附加負擔
(D)	☑ 正確	該段文字僅**重述法律已有之規定**，為法定義務之註記，非附款

> [!NOTE]
> **重點整理（附款vs法定義務註記）**：
>
> - **附款**（行程法§93）：條件、期限、負擔、保留廢止權、保留負擔之事後附加或變更
> - **法定義務註記**：僅重述法律已有之規定，非附款，不影響處分效力

六、113年第34題

下列何者非屬行政程序法所規定行政處分之附款？

(A) 主管機關核准甲於人行道上擺攤，但要求甲於收攤時應清理周邊垃圾
(B) 主管機關核定甲留學獎金資格時，一併要求甲應於1年內出國，否則喪失資格
(C) 主管機關核給公務員甲出國進修津貼，要求甲回國後應繳交特定領域相關之研究報告
(D) 主管機關核准甲之遊行申請，但於其申請範圍內限制遊行路線

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	附款	要求收攤時清理垃圾，為**負擔**
(B)	附款	1年內出國否則喪失資格，為附**解除條件**
(C)	附款	要求繳交研究報告，為**負擔**
(D)	☑ 非附款	於申請範圍內限制遊行路線，**屬許可處分本體內容之限制**（部分許可），非附款

七、114年第13題（原第33題）

甲工廠向乙行政機關請領裝設先進環保設備之補助，乙機關慮及，若甲未將環保設備實際用於生產過程，得立即追回該補助，並避免因此產生補償責任，乙機關應如何處置最為妥適？

(A) 直接作成發放補助之處分，並在確認甲未實際運用設備時，撤銷該行政處分
(B) 直接作成發放補助之處分，並在確認甲未實際運用設備時，廢止該行政處分
(C) 作成發放補助之處分，並於該處分中，附加「甲應將設備運用於生產過程」之附款；在確認甲未實際運用設備時，溯及廢止該行政處分
(D) 作成發放補助之處分，並於該處分中，附加「甲應將設備運用於生產過程」之附款，否則嗣後將向行政法院訴請返還該補助

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	直接發放後撤銷，不符「立即追回」之需求，且撤銷需具違法原因
(B)	✗	直接發放後廢止，依行程法§126須補償信賴利益，不符「避免補償」之目的
(C)	☑ 正確	附加**負擔**，相對人不履行負擔時依行程法§123④得**廢止**，且因可歸責於當事人，依§123但書得**溯及失效**，無須補償
(D)	✗	向行政法院訴請返還，非妥適方式，機關得自行作成處分追回

八、114年第15題（原第35題）

下列何者非屬行政處分之附款？

(A) 交通主管機關核發小型車普通駕駛執照，註記不得駕駛聯結車、大客車與大貨車
(B) 建築主管機關核發建築執照，註記須向機關提供合法廢土棄置場所之證明後，始得開工
(C) 農業主管機關核定同意農地設置太陽能發電設備，但核定書內敘明，若未依核定計畫內容設置，得廢止之
(D) 主管機關核准餐廳經營之營業許可，但註明須設置噪音污染防制設備

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 非附款	小型車駕照本即僅授權駕駛小型車，註記不得駕駛大型車為**法定內容之說明**，非附款
(B)	附款	須提供證明後始得開工，為**停止條件**
(C)	附款	未依計畫設置得廢止，為**保留廢止權**
(D)	附款	須設置噪音防制設備，為**負擔**

伍、行政處分之無效

一、110年第15題（原第34題）

書面行政處分有下列何種情形者無效？

(A) 送達不合法
(B) 未踐行意見陳述程序
(C) 理由不備
(D) 不能得知處分機關

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	送達不合法為**程序瑕疵**，非無效事由
(B)	✗	未踐行陳述意見為**得撤銷**之瑕疵，非無效
(C)	✗	理由不備為**得撤銷**之瑕疵，非無效
(D)	☑ 無效	不能由書面處分得知處分機關者，**無效**（行程法§111③）

二、111年第12題（原第31題）

關於無效行政處分，下列敘述何者錯誤？

(A) 無效行政處分自始不生效力，無須經有權機關宣告或撤銷
(B) 無效行政處分，不因事後之追認或時間之經過而治癒變為有效
(C) 行政處分是否無效，發生爭議時，得透過課予義務訴訟以求解決
(D) 如下命處分無效，而行政機關據以執行，將產生國家賠償責任

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	無效處分**自始不生效力**，無須宣告或撤銷
(B)	☑ 正確	無效不因追認或時間經過而治癒（行程法§113無此規定）
(C)	✗ 錯誤	應透過**確認行政處分無效之訴**（行訴法§6），非課予義務訴訟
(D)	☑ 正確	據無效處分執行，構成違法行使公權力，得請求國家賠償

> [!NOTE]
> **重點整理（行政處分無效事由）**（行程法§111）：
>
> 1. 不能由書面得知處分機關
> 2. 應以證書方式作成而未給予證書
> 3. 內容對任何人均屬不能實現
> 4. 所要求或許可之行為構成犯罪
> 5. 內容違背公共秩序、善良風俗
> 6. 未經授權而違背法規有關專屬管轄之規定
> 7. 其他具有重大明顯之瑕疵者

陸、行政處分之撤銷與廢止

一、108年第13題（原第33題）

關於行政機關依行政程序法第117條以下規定撤銷行政處分之敘述，下列何者正確？

(A) 行政處分撤銷後，一律溯及既往失其效力
(B) 行政程序法第117條以下之規定，係行政法院作成撤銷判決之實體法上依據
(C) 於法定救濟期間經過前，行政機關亦得撤銷違法之行政處分
(D) 行政處分經行政法院確定判決者，行政機關不得撤銷，係為確保行政處分之存續力

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行政處分之撤銷原則上溯及既往，但為維護公益或受益人利益，得另定失效之日期（行程法§118），非「一律」溯及
(B)	✗	行程法§117以下為行政機關**自行撤銷**之規定，非行政法院撤銷判決之依據。法院撤銷判決係依行政訴訟法
(C)	☑ 正確	行程法§117之職權撤銷**不以法定救濟期間經過為前提**，在救濟期間內行政機關亦得依職權撤銷
(D)	✗	行政處分經行政法院確定判決者不得撤銷，係因確保**判決之既判力**，非處分之存續力

二、108年第19題（原第39題）

道路交通管理處罰條例中之吊銷駕駛執照，具有下列何種行為之性質？

(A) 行政處分之更正
(B) 行政處分之撤銷
(C) 行政處分之轉換
(D) 行政處分之廢止

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	更正係指修正行政處分之顯然錯誤，非本件情形
(B)	✗	撤銷係因處分自始違法；原核發駕照並非違法
(C)	✗	轉換係以另一合法處分取代違法處分，非本件情形
(D)	☑ 正確	吊銷駕照係因事後發生法定廢止原因（違規），將原合法之駕照許可**廢止**

三、109年第17題（原第37題）

依行政程序法規定，提供金錢給付之授益行政處分經撤銷後，關於受益人應返還受領之給付，下列敘述何者正確？

(A) 受益人返還受領給付之義務，於授益行政處分撤銷前即已存在
(B) 行政機關得以口頭通知方式確認返還之範圍
(C) 受益人受領之給付已不存在者，行政機關一律不得請求返還
(D) 請求返還給付之行政處分，因人民提起訴願而不得移送行政執行

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	返還義務於授益處分**撤銷後**始發生（行程法§127），撤銷前處分仍有效，給付有法律上原因
(B)	✗	行政機關確認返還範圍應以**書面**行政處分為之（行程法§127 III）
(C)	✗	並非一律不得請求。受益人無信賴保護利益或有不值得保護之情形者，仍應返還（行程法§119）
(D)	☑ 正確	依行程法§127 IV，確認返還範圍之處分於**確定前**不得移送行政執行。提起訴願即表示尚未確定

四、109年第18題（原第38題）

依行政程序法第126條規定，行政機關基於下列何種原因而廢止授益行政處分，應補償受益人因信賴該處分致遭受之財產上損失？

(A) 附負擔之行政處分，受益人未履行該負擔
(B) 行政處分所依據之事實事後發生變更，致不廢止對公益有危害
(C) 法規准許廢止
(D) 原處分機關保留行政處分之廢止權

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	受益人未履行負擔係**可歸責於受益人**，依行程法§126但書**不予補償**
(B)	☑ 正確	事後事實變更致不廢止對公益有危害（行程法§123④），廢止後應依§126給予合理**補償**（非可歸責於受益人）
(C)	✗	法規准許廢止者（行程法§123①），受益人於授益時即可預見被廢止之可能，**不予補償**
(D)	✗	保留廢止權之行使（行程法§123②），受益人已預知可能被廢止，**不予補償**

五、110年第12題（原第31題）

某電視台於被處分停播期間，擅自播送節目，遭主管機關吊銷電視執照。此吊銷屬於下列何種行為之性質？

(A) 行政處分之撤銷
(B) 行政處分之廢止
(C) 行政處分之轉換
(D) 行政處分之確認無效

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	撤銷係因處分自始違法，本例原核發執照並非違法
(B)	☑ 正確	因事後發生廢止原因（違反停播處分），依法**廢止**原合法之電視執照
(C)	✗	轉換係以另一處分取代原瑕疵處分，非本例情形
(D)	✗	確認無效係處分自始具重大明顯瑕疵，非本例情形

六、112年第13題（原第33題）

主管機關對於不符合法定要件之外國人核發來臺從事家庭看護工作之許可處分，依行政程序法之規定，下列敘述何者正確？

(A) 主管機關應廢止許可處分
(B) 主管機關應撤銷許可處分，一律自撤銷之日起失效
(C) 主管機關應自民眾檢舉調查時起，2年內行使撤銷權
(D) 主管機關於撤銷前如未給予受看護者陳述意見機會，並不違法

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	不符法定要件即為**違法**，應**撤銷**而非廢止
(B)	✗	違法授益處分之撤銷，得溯及既往或自撤銷時起失效（行程法§118），非一律自撤銷日起
(C)	✗	2年除斥期間自**知有撤銷原因起**起算（行程法§121），非自檢舉調查起
(D)	☑ 正確	受看護者非處分相對人，未給予陳述意見機會**並不違法**

七、112年第15題（原第35題）

甲為社會工作師，合法執業半年後犯妨害性自主罪，經有罪判決確定，依社會工作師法規定，應廢止其執業執照。下列敘述何者正確？

(A) 依行政程序法相關規定，主管機關應自知有廢止原因時起2年內為之
(B) 主管機關作成廢止處分前，依法原則上應給予甲陳述意見之機會
(C) 主管機關廢止甲之執業執照後，依行政程序法相關規定，該執照應自廢止原因發生時起失其效力
(D) 主管機關為廢止之處分時，涉及對甲工作權之限制，應合理補償甲所受之損失

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	2年除斥期間規定適用於**撤銷**（行程法§121），非廢止
(B)	☑ 正確	廢止為不利處分，應給予陳述意見機會（行程法§102）
(C)	✗	合法授益處分之廢止，原則上自廢止時起失效（行程法§125），非自廢止原因發生時
(D)	✗	因甲有可歸責事由（犯罪），依行程法§126但書**不予補償**

> [!NOTE]
> **重點整理（撤銷vs廢止）**：
>
> | | 撤銷 | 廢止 |
> |---|---|---|
> | **原因** | 處分自始違法 | 處分合法但事後發生廢止事由 |
> | **除斥期間** | 知悉起2年（§121） | 無期間限制（但個別法律可能另定） |
> | **生效時點** | 得溯及或自撤銷時起（§118） | 原則自廢止時起（§125） |
> | **補償** | 依§120規定 | 非可歸責於當事人者補償（§126） |

柒、行政處分vs事實行為

一、111年第23題（原第42題）

下列公路上標誌或警員舉牌的內容，何者不是行政事實行為？

(A) 標誌內容「小心行人」
(B) 標誌內容「連續彎路」
(C) 警員在路口舉牌，內容「山上停車場已滿」
(D) 標誌內容「速限時速60公里」

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	事實行為	「小心行人」僅為**提醒**，無法律效果
(B)	事實行為	「連續彎路」僅為**警告**，無法律效果
(C)	事實行為	「山上停車場已滿」僅為**資訊通知**，無法律效果
(D)	☑ 非事實行為	「速限60」為**行政處分**（一般處分），對用路人課予限速義務，具法律效果

二、112年第22題（原第42題）

下列何者非屬行政事實行為？

(A) 行政執行機關依行政執行法規定，對於營業場所斷水、斷電之「直接強制」
(B) 中央衛生主管機關發布新聞稿，警告人民吸菸有害健康
(C) 金融監督管理機關於職權範圍內，促請金融機構應遵循內部控制及委外作業管理
(D) 主管機關認定轄區內一特定土地為具公用地役關係之既成道路

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	事實行為	斷水斷電為直接強制之**事實行為**（物理上之力量行使）
(B)	事實行為	發布新聞稿為**行政指導/資訊行為**，屬事實行為
(C)	事實行為	促請遵循為**行政指導**，屬事實行為
(D)	☑ 非事實行為	認定既成道路之公用地役關係，涉及對土地使用權能之限制，為**行政處分**（確認處分）

三、113年第41題

下列何者非屬行政事實行為？

(A) 行政機關以暴雨即將來襲為由，依法要求在河邊露營之民眾立即撤離
(B) 行政機關依法對某批已核定之低收入戶實際發放補貼金
(C) 行政機關出於錯誤認知，向某尋求諮商之市民提供不正確資訊
(D) 行政機關依法對某鼓吹極端言論之遊行錄影蒐證

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 非事實行為	要求民眾立即撤離為**行政處分**（下命處分），對相對人課予行為義務
(B)	事實行為	發放補貼金為行政處分之**執行行為**，屬事實行為
(C)	事實行為	提供資訊（含不正確者）為事實行為
(D)	事實行為	錄影蒐證為事實行為

捌、行政處分之補正

一、114年第34題（原第54題）

行政機關對甲作成行政處分，但處分書中未記明理由，如無依法得不記明理由之情事，關於行政機關之補正，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲無向原處分機關請求補正之權利，僅得提起行政爭訟請求撤銷原處分
(B) 僅有原處分機關可以補正處分理由，其上級機關不得為之
(C) 只要在行政訴訟事實審言詞辯論終結前補正處分理由，均屬適法
(D) 補正理由雖不足以支持原處分之合法性，亦不影響補正之效力

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	行程法上人民無請求補正之權利，僅得循行政爭訟救濟
(B)	☑ 正確	補正理由應由**原處分機關**為之
(C)	✕ 錯誤	未記明理由之補正，依行程法§114 I②，得於**訴願程序終結前**補正，非於行政訴訟言詞辯論終結前均可
(D)	☑ 正確	補正僅治癒程序瑕疵，理由是否足以支持處分合法性，為實體審查問題

玖、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
行政處分概念	2	2		1		1	1	7
行政處分種類			2	1			1	4
行政處分效力			1			1		2
附款	2	1		1	1	1	2	8
無效			1	1				2
撤銷與廢止	2	2	1		2			7
處分vs事實行為			1	1	1	1		4
補正							1	1
合計	**6**	**5**	**6**	**5**	**4**	**4**	**5**	**35**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
概念要素	行政機關＋單方＋對外＋具體事件＋法效性；限制權利非要素
一般處分	對不特定人、以一般性特徵可得確定、對物之公告
私立學校解聘	私立學校非行政機關，解聘非行政處分；主管機關核准始為行政處分
公立學校解聘	解聘決定為行政處分，應提撤銷訴訟（非確認聘約存在之訴）
書面要式	經聽證之處分應以書面為之
重新審查否准	另為實體審查之決定，屬獨立行政處分
形成/確認/下命	歸化＝形成、體位判定＝確認、命拆除＝下命
構成要件效力	其他機關應尊重處分內容為既定事實
附款類型	條件、期限、負擔、保留廢止權、保留附加負擔
附款不以裁量為限	法律明定或確保法定要件時羈束處分亦得附款
不當聯結禁止	客觀原則，不因相對人同意而排除
法定義務註記	僅重述法律規定，非附款
部分許可	於申請範圍內限縮許可內容，非附款
無效事由	不能得知處分機關、重大明顯瘦疵
撤銷vs廢止	違法→撤銷（2年除斜）；合法但事後原因→廢止
職權撤銷	不以法定救濟期間經過為前提；判決確定後不得撤銷（既判力）
吊銷執照	廢止性質（原處分合法，事後違規）
撤銷後返還	書面確認返還範圍；確定前不得執行
廢止補償	§123④⑤→應補償；可歸責於當事人→不補償
負擔不履行	可歸責當事人→溯及廢止→免補償
處分vs事實行為	速限＝行政處分、鋪設柏油＝事實行為
補正期限	訴願程序終結前，非行政訴訟言詞辯論終結前

資料來源： 108–114 年司律一試行政法考古題
最後更新： 2026-06-19